

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Datum: 20. December 2024

Urgencia riešenia mojej žaloby vs Schufa - Telekom.

Vážený súd Landshut,

Musíme sa vrátiť k podstate veci. Tou podstatou je riešiť :

1. súdny príkaz na Schufu a získať od neho môj informovaný súhlas na ďalšie spracovanie mojich osobných údajov, prostredníctvom súdneho príkazu
2. nezákonné spracovanie a poskytovanie mojich chránených osobných údajov podvodnou agentúrou Schufa Holding AG telekomunikačným spoločnostiam.
3. predbežné opatrenie a súdny príkaz na okamžité obnovenie prístupu k internetu od poskytovateľa – O₂ Telefónica Germany“
4. ukončenie tohto súdneho konania a vydaním právoplatného rozhodnutia v môj prospech ak Schufa neposkytne súdu môj informovaný súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov

Bez týchto krokov, nie je možné ďalej pokračovať!!!

Agentúta Schufa manipuluje s mojimi osobnými údajmi:

1. Bez informovania vopred, pred použitím mojich osobných údajov (informovaný súhlas)
2. Bez môjho informovaného súhlasu
3. Bez právneho základu
4. Bez oprávneného záujmu
5. Bez TRANSPARENTNOSTI

Toto je neakceptovateľné!!!

10. Aj v prípade ak by nepotrebovali môj súhlas, musia ma jasne a **transparentne informovať**, že moje údaje budú spracovávané na nejakom právnom základe a zákonom dôvode. Ak ma teda o tom Schufa neinformoval a ani Telekom a ani O₂ Telefónica, porušili zásadu **transparentnosti** podľa článku 5 GDPR. **Citujem článok 5 GDPR, „Porušenie ktoréhokoľvek z týchto z týchto princípov znamená nezákonnosť spracovania“!**

11. Právo na námietku:

Máte právo namietat' proti spracovaniu vašich údajov na základe **oprávneného záujmu**. Ak podáte námietku, Schufa musí spracovanie zastaviť, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené zákonné dôvody.

A keďže ma Schufa neinformoval, ja nemôžem namietat' a nemožno potom hovoriť o nejakom jeho právnom základe **oprávneného záujmu** či **zákonnom dôvode** použitia mojich zákonom chránených osobných údajov!!!

Ak ma Schufa neinformoval, spracovanie mojich údajov touto agentúrou je nezákonné a ide tu o jasný, vedomý a organizovaný podvod, čiže zločin, organizovaný trestný čin - kartel.

Rozhodnutie súdu

Súd by mal rozhodovať spravodlivo a v súlade so zákonom, nielen vo vzťahu k žalovaným stranám, ale aj vo vzťahu ku mne ako účastníkovi konania. Jasné dôkazy o mojej finančnej situácii už boli predložené a súd by mal oprávnenosti v mojej žiadosti rešpektovať zásady procesnej ekonomiky a proporcionality.

1. Moja finančná situácia: Nemám dostatočné finančné prostriedky na úhradu trov konania, čo bolo doložené v mojej žiadosti o Prozesskostenhilfe.

2. Zásada spravodlivého procesu (čl. 6 EDLP): Žiadať o úhradu trov konania je v rozpore s mojim právom na prístup k spravodlivému procesu, ak súd neberie do úvahy moju finančnú situáciu.

3. Zásada rovnosti pred zákonom (Fiat justitia, ruat caelum): Súd nesmie vynucovať povinnosti, ktoré nie sú primerané alebo spravodlivé v rámci mojej konkrétnej situácie.

Zohľadniť zásadu procesnej ekonomiky: Povinnosť žiadať odo mňa súdne trovy v takomto prípade by mohlo byť považované za zbytočné zdržiavanie (prietahy), ak už je zrejmé, že na konci procesu ich bude hradiť protistrana.

Návrh:

Res ipsa loquitur – Skutky hovoria samé za seba

Na základe všetkých predložených faktov, dôkazov a jasného porušenia mojich práv protistranou, nie je potrebné vykonávať ďalšie zbytočné dokazovanie. Samotné okolnosti prípadu hovoria samy za seba, že došlo k závažnému porušeniu zákonných noriem, vrátane GDPR, a že oprávnené záujmy protistrany sú neopodstatnené, irelevantné a iluzórne „Res ipsa loquitur“ jasne dokazuje nezákonné spracovanie mojich osobných údajov a odopretie služieb na základe diskriminácie a porušovania všetkých zákonných noriem a chamtivosti aktérov.

Ratio decidendi – Právny dôvod rozhodnutia

Protistrana, konkrétne Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG, nepredložili žiadny právny základ, ktorý by odôvodnil ich konanie. Neexistuje žiadny zákonný dôvod pre použitie AIR bez môjho informovaného súhlasu a porušenie **princípov transparentnosti** podľa článku **5 GDPR**. Ich obhajoba postavená na „**oprávnených záujmoch**“ nemá oporu v práve, a preto sa ich konanie považuje za nezákonné. Súdu preto navrhujem rozhodnúť na základe „**Ratio decidendi**“ v môj prospech a to bezodkladne!!!

Tento súdny spor si totiž nevyžaduje platiť súdne trovy či právne zastúpenie, nakoľko zákony a dôkazy mnou predložené samé o sebe hovoria v môj prospech, čím je nespochybniteľné, že súdne trovy zaplatí žalovaná protistrana a na ich základe môže súd vydať konečné rozhodnutie v môj prospech!!!

Ak sa teda neponáhľate s konečným rozhodnutím, ani s predbežným opatrením, ani so súdnym príkazom pre podvodnú agentúru Schufa Holding AG, ani poskytovateľovi O₂ Telefónica a hľadáte spôsoby ako robiť prieťahy ignorovaním mnou poskytnutých zákonných dôvodov a dôkazov, potom sa obráťim na vyššie súdy a nebudem to tu s vami dookola omieľať, dokazovať a hrať s vami váš nezákonný pingpong, lebo ma nepočúvate a ignorujete!!! Bola by to pre mňa iba strata času!!! Súd by mal rozhodovať spravodlivo a v súlade so zákonom a to vy nerobíte!!! Preto tam nemáte čo robiť a mali by ste zo súdu odísť a zamestnať sa do fabriky na výrobu ilúzií spolu s Buschmannom!!! **Res ipsa loquitur !!!**

Neštítite sa porušovať zákony Nemecka a EU presne tak, ako celá vaša podvodná vláda, ktorá mňa, tak ako aj vás iba okráda!! Zdá sa, že ste tam takí istý doktori ako doktor Marco Buschmann gynekológ.

Ak nerozhodnete do 31.12.2024, po 1.1.2024 to dostane vaša vláda príkazom, a so všetkým čo k tomu patrí!

Vaša Nemecká hegemonia aj na súde prekračuje a presahuje všetky limity slušnosti, morálky, etiky a zákona!!!

Z dôvodu nezákonného odpojenia mojej osoby od internetových služieb poskytovateľom O₂ Telefónica zo dňa 12.12.2024 a aj vzhľadom na platnú zmluvu s ňou, nebude možná ďalšia spolupráca a komunikácia so súdom Landshut z technických dôvodov! Keďže ma neinformujete do 24 hodín tak ako som požadoval, a nechcete vydať ani súdny príkaz O₂ Telefónica na odblokovanie internetu na čo mám zo zákona právo, preto akákoľvek

ďalšia komunikácia a korešpondencia s vami stráca zmysel! Stráca zmysel aj preto, pretože ignorujete moje zákonné dôvody na vydanie rozsudku v môj prospech, ktoré som vám k celej veci podrobne predostrel a ignorujete aj vydanie súdneho príkazu podvodnej agentúre Schufa AG na poskytnutie môjho informovaného súhlasu!

Porušovanie zákonov a ľudských práv v Nemecku a na súde Landshut je normou!!!

Nie som totiž povinný rešpektovať vaše nezákonné postupy. Jedného dňa budú vaše mená zverejnené na internete aj s vašimi nezákonnými „právnymi“ postupmi.

Vy ma nepočúvate a melete si stále tú svoju nezákonnú Buschmannovu cestu!!!

S úctou,

V Kumhausene 20.12.2024

Peter Ferenc

